

A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NOS DANOS MORAIS EXTRAPATRIMONIAIS: A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ.

Luan Nogueira Saltori

Guilherme de Almeida Ribeiro

1. Introdução

O principal escopo de análise do presente artigo diz respeito à fixação de uma data inicial para a incidência de juros moratórios sobre a indenização moral. Isto porque o tema em questão, não obstante sua notória relevância no âmbito jurídico, e mesmo já estando sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda é objeto de grande controvérsia por parte da doutrina e jurisprudência pátria – a pluralidade de entendimentos escancara a própria falta de segurança jurídica em nosso ordenamento quanto ao tema.

Assim sendo, o presente ensaio visa, em primeiro lugar, estabelecer uma distinção ontológica entre o instituto do dano material e do dano moral. O tópico seguinte será dedicado à diferenciação entre os danos contratuais e extracontratuais. As diferenciações supracitadas se fazem necessárias na medida em que cada indenização terá seu próprio regime jurídico, sua própria natureza e, portanto, seu próprio modo de aplicação.

Após a análise supra, far-se-á breve exposição acerca da aplicabilidade dos juros moratórios sobre condenações de danos morais, através de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais antigos e atuais, para que se possa determinar qual a data inicial mais adequada para a incidência dos juros de mora em situações envolvendo indenizações morais. De particular relevância será a análise da Súmula 54 do STJ, a indicação da flagrante contradição da matéria sumulada com o próprio conceito de mora, bem como a apresentação de decisões recentes que apontam para uma eventual superação da Súmula.

2. A distinção entre a indenização material e moral.

Em um primeiro momento, para que possamos avançar em nossa argumentação, cabe trazer uma conceituação, ainda que sucinta, da própria ideia de dano¹. Veja-se:

"(...). Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral"

De acordo com o trecho supracitado, é possível perceber o *dano* enquanto ato/fato jurídico responsável pela lesão concreta de um determinado bem da vida. Estabelecido o gênero do instituto, entretanto, necessária se faz a sua ramificação em duas diferentes espécies: o dano *patrimonial* e o dano *extrapatrimonial* ou *moral*.

O primeiro ramo, também classificado de dano material, é definido por Maria Helena Diniz² como:

"(...) a lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável".

Da conceituação supra, é possível extrair que o dano material está profundamente vinculado à concepção de um bem de vida concreto que sofreu lesão. De tal maneira, é possível, na maior parte das vezes, quantificar em pecúnia o exato valor do dano que foi causado ao patrimônio da vítima.

¹ CAVALIERI F.º Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2005, 10ª Edição.p. 95-96

²DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 1993

Em contraposição, veja-se conceituação doutrinária do instituto da lesão moral³:

“O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. É o dano que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos de personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”

Ainda, conceituação mais sintética, mas não menos relevante à análise aqui realizada é a de Humberto Theodoro Junior⁴:

“De maneira mais ampla, pode-se afirmar que são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana.”

Percebe-se, portanto, o caráter distinto auferido aos danos morais. É que, enquanto os danos materiais tratam de lesões físicas a um bem de vida, por menor que sejam, não se pode afirmar que a lesão moral configura um dano enquanto mera dor, aborrecimento ou tristeza causada a determinado indivíduo.

Vale dizer, desta forma, que o dano moral não pode ser categorizado como simples aborrecimento cotidiano, como decorrência de situações desagradáveis que podem ocorrer a qualquer momento no meio social em que vivemos. Em oposição, trata-se de uma categoria vinculada ao abalo incomensurável causado à determinada pessoa, ao abalo que lese de sobremaneira o seu psicológico.

De mais a mais, e este é um ponto crucial a ser ressaltado, cumpre notar que, ao passo em que o dano material é auferível de imediato, o

³GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

⁴THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao Novo Código Civil: dos defeitos do negócio jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. III, t. II, p. 38.

mesmo não pode se afirmar quanto à lesão que atinge a própria *psique* de alguém.

Nota-se: auferir dano material é tarefa mais simples, pois basta constatar a alteração prejudicial ao bem que foi lesado. Pode ser dano vinculado ao funcionamento do produto (v.g. determinada máquina que foi inutilizada por mau uso), dano econômico (v.g. a pensão decorrente de morte por falha na prestação de serviços), dentre diversas outras hipóteses.

Já com os danos morais, a dificuldade com fixação de marcos é inegavelmente maior. Seja na estipulação do valor total devido a título de indenização, na hora de precisar a data em que ocorreu o evento danoso ou, ainda, na impossibilidade de avaliar a extensão do dano causado. Sobre este último tema, versa Clayton Reis⁵:

“Nesse contexto, deparamo-nos com profundos embates epistemológicos jurídicos – de um lado, o dever de indenizar e o direito de ser indenizado e, do outro, a impossibilidade de avaliar o que deve ser indenizado. Mas nem por esta razão, como já restou demonstrado, se permite subtrair o direito de o ser humano não avaliável receber uma indenização pelos danos sofridos em valores pecuniários.”

Aqui, cabe notar: o posicionamento predominante, tanto em doutrina quanto jurisprudência, é no sentido de que há, sim, que se falar em uma indenização pecuniária em razão dos danos morais sofridos. Presenciamos, diariamente, as mais diversas condenações resultantes de lesões à *psique* de indivíduos no meio social. Não é dizer, entretanto, que tais situações se equiparam à indenização material. As características próprias, únicas, do dano moral, o dissociam por completo dos danos patrimoniais.

Ora, a utilização de regimes jurídicos diferenciados deve ser vista como decorrência direta desta distinção entre danos patrimoniais e morais. Assim, como mera consequência lógica, ocorrerão tratamentos distintos pelo

⁵ REIS, Clayton. Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 5ª Edição, p. 180.

ordenamento jurídico em demandas judiciais que possam acarretar em indenizações morais e materiais.

E tal diferenciação dá-se justamente em razão das características próprias de cada espécie de dano. Conforme exposto supra, ao passo em que o dano material pode ser auferido de pronto, o mesmo não pode ser dito quanto à lesão moral.

Nesta linha argumentativa, alcançamos o importante pressuposto de que os próprios juros moratórios que serão atribuídos a determinadas condenações também poderão variar, de acordo com a espécie de dano que está sendo discutido no litígio. É isto que será discutido mais detalhadamente no próximo tópico.

3. A distinção entre danos morais contratuais e extracontratuais.

Estabelecida a diferença entre danos morais e materiais, ainda há outra ramificação crucial a ser feita, isto é, há que se fazer uma breve separação entre a responsabilidade contratual e a extracontratual.

Isto porque, como o nome sugere, a responsabilidade contratual é decorrente da violação de uma obrigação fixada por instrumento. Ela se origina, portanto, de uma inexecução de negócio jurídico, que resulta em evento danoso.

Ora, nas situações de responsabilidade contratual, resta incontroverso que o tratamento dado ao regime de juros moratórios em danos morais merece ser equiparado ao de danos materiais: a mora será contada a partir do vencimento para a realização da obrigação contratual, quando se tratar de obrigação líquida. Quando, por sua vez, a mora for *ex persona*, isto é, quando a obrigação for ilíquida, a mora se dará a partir da citação do responsável.

Nas hipóteses envolvendo descumprimento de contrato, portanto, é possível extrair uma data incontroversa para os juros moratórios. O próprio Código Civil é cristalino ao versar sobre o tema:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Em verdade, a jurisprudência também é pacífica, apresentando o mesmo entendimento tratando de tais situações⁶:

*Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização por danos material, estético e moral, além de pensionamento, em decorrência de queda do coletivo. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Autor que comprovou a ocorrência do acidente descrito na petição inicial e sua condição de passageiro. (...) Autor que teve sua capacidade produtiva reduzida, em caráter permanente, em razão das sequelas decorrentes do acidente, fazendo jus ao recebimento de pensão vitalícia. **Dano moral in reipsa.** Quantum indenizatório que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. **Juros de mora que devem fluir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.** Recurso ao qual se dá parcial provimento, para o fim de reduzir a indenização, por dano material, para R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e fixar a **data da citação como termo inicial para incidência dos juros, no que se refere à indenização por dano moral.***

Entretanto, o que o presente artigo pretende abordar de modo mais detalhado não tange à responsabilidade contratual, mas ao seu contraposto, isto é, a responsabilidade denominada *extracontratual*. O instituto é elucidado de maneira sintética pelo doutrinador Carlos Roberto Gonçalves⁷:

⁶1ª Ementa Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 29/11/2017 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDORApeleação 0037289-15.2012.8.19.0204 (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro)

⁷ GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil esquematizado v.1 – 2.ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 386

"Uma pessoa pode causar prejuízo a outrem por descumprir uma obrigação contratual (dever contratual). Por exemplo: o ator que não comparece para dar o espetáculo contratado; o comodatário que não devolve a coisa que lhe foi emprestada porque, por sua culpa, ela pereceu. O inadimplemento contratual acarreta a responsabilidade de indenizar as perdas e danos, nos termos do art. 389 do Código Civil. Quando a responsabilidade não deriva de contrato, mas de infração ao dever de conduta (dever legal) imposto genericamente nos arts. 186, 187 e 927 do mesmo diploma, diz-se que ela é extracontratual, também chamada de aquiliana, por ter sido regulada na Lex aquilia, do direito romano."

Percebe-se, portanto, a contraposição entre os dois institutos, na medida em que a responsabilidade aquiliana resguarda um *quid* de descumprimento ao ordenamento jurídico. Ou seja, para que haja responsabilidade extracontratual, faz-se imperiosa a ocorrência de ato ilícito que, simultaneamente, viole o ordenamento e gere uma lesão na esfera moral da vítima.

Evidentemente, desta forma, alcança-se a conclusão de que não serão todos os danos morais que estarão abarcados na esfera contratual. Em oposição, o que se verifica é que muitas das situações que acarretam em indenizações morais têm sua origem em configurações inesperadas das relações sociais que acabaram resultando em um dano não originalmente previsto por qualquer instrumento contratual.

Aqui, cumpre mencionar apenas alguns exemplos recorrentes: os danos morais podem ser decorrentes de inscrição indevida em órgãos de proteção de crédito, bem como danos decorrentes de ataques violentos por cães enfurecidos e, ainda, lesões resultantes de ilícitos na esfera penal – furto, roubo, etc.

Cabe dizer, entretanto, que inexistente rol taxativo vinculado aos danos morais, justamente por tal instituto comportar alta carga de

subjetividade, e estar profundamente ligado às inúmeras lesões que podem resultar da vida sociedade. Assim sendo, sobre o tema, esclarece Reis⁸:

“Uma gama de inesgotáveis situações se amplia na sociedade pré-moderna. Os riscos já consagrados em nossa literatura, em razão do crescente e vertiginoso progresso da ciência e dos mecanismos sociais, criam novas áreas de conflitos e danos. Dessa forma, no local em que se encontrar o ser humano, ocorrerão inevitáveis colisões de infindáveis interesses que, na maioria dos casos, resultarão em danos na esfera patrimonial e extrapatrimonial”.

Pois bem. O fato é que, ao passo que nas situações de responsabilidade contratual temos clara disposição no diploma civil no que atine à fluência dos juros moratórios, o mesmo não pode ser dito das hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Assim sendo, conclui-se que é preciso criar uma construção lógica para que se alcance a data inicial para os juros moratórios em situações de danos morais não cobertos pela responsabilidade contratual. Para que tal conclusão seja efetivamente alcançada, é imperativo verificar o entendimento da doutrina e da jurisprudência acerca da fixação desta data. É o que se fará no tópico abaixo.

4. A incidência de juros moratórios em indenizações de lesão moral.

O tema dos juros moratórios incidentes sobre condenação a indenização moral trata de um divisor de águas em nosso ordenamento jurídico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, conforme já mencionado anteriormente, de modo que se faz imperiosa breve exposição dos principais argumentos a respeito do tema.

⁸REIS, Clayton. Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 5ª Edição, p. 441.

Neste sentido, é essencial que se aborde o tratamento legal dado para o instituto da mora no Código Civil, ao tratar de obrigações provenientes de ato ilícito. Veja-se, portanto, o art. 398/CC, que versa sobre o tema:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Do artigo em questão, extrai-se a interpretação de que a mora relativa aos danos morais deveria começar a fluir desde o ato ilícito, isto é: desde que foi realizado o ato que gerou o dano à *psique* do indivíduo lesado.

Com efeito, por muito tempo, esta foi e ainda é a interpretação mais aceita nas Cortes pátrias – trata-se da visão que equipara a indenização moral ao regime dos danos patrimoniais.

Assim sendo, de acordo com o Código Civil, a lógica seria de que os juros moratórios em situações de indenização começariam a partir a partir do evento danoso. Nesta toada, veja-se o entendimento jurisprudencial que se consolidou a partir do teor da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:

“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Perceba-se, portanto, que nas mais diversas condenações judiciais à indenização moral, a Súmula 54/STJ tem sido utilizada por magistrados para dar azo ao início da mora já após a data do evento danoso. Apenas para título exemplificativo, veja-se a ementa do aresto abaixo⁹:

*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. **JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.** RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A*

⁹AgRg no AREsp 346089 PR 2013/0154007-5 (STJ)

*jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in reipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. **Os juros de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ.** 4. Agravo não provido.[sem grifo no original]*

Porém, o que se verifica é que tal disposição, na prática, não pode ser interpretada ao pé da letra. É que, conforme já foi exposto, ao se falar de danos morais, nem sempre é tão simples identificar exatamente quando ocorreu o ato causador de dano.

Em que pese o posicionamento citado no Agravo Regimental supra, assim, o entendimento no presente texto é em sentido diverso. Vale dizer, desta forma, que não se entende, por motivos lógicos e jurídicos, que os juros de mora sejam devidos a partir do “evento danoso” em situações de danos morais extracontratuais.

Isto porque, em tais situações, deduzir a ocorrência do evento danoso é tarefa que, por vezes, beira o impossível. Ora, já foi demonstrado nos tópicos supra como o dano moral tem caráter eminentemente subjetivo, vinculado à alegada lesão sofrida à *psique* de determinado indivíduo. Nota-se, portanto, que não há prejuízo aferível de imediato.

Em outras palavras: o evento danoso, tão facilmente verificável em situações de danos materiais, nem sempre é evidente em danos morais. Pelo contrário. Diversas decisões judiciais, diariamente, determinam pela **inexistência** de danos morais, indeferindo os pleitos indenizatórios da parte que se diz lesada.

Nestas situações, por óbvio, inexiste dever de indenizar, na medida em que cabe à decisão judicial determinar se há dano efetivo, bem como quantificá-lo. Ora, na medida em que, até tal pronunciamento, não se há

certeza da ocorrência do dano, não há sentido em se alegar uma suposta mora do ofensor desde a data do evento danoso.

De maneira sintética: **como não se tem certeza da existência do dano moral até a decisão judicial, logicamente não poderia estar o ofensor em mora desde o suposto evento danoso**. Não se poderia, portanto, aplicar a Súmula 54/STJ em tais situações. Não se pode, como consequência evidente, exigir juros de moratórios a partir da data em que ocorreu o evento.

Afinal, se os juros de mora são, em sua essência, uma penalização pelo descumprimento de uma obrigação no seu tempo devido, não faz sentido retroagir o cômputo a uma data na qual a parte ainda não estava obrigada a nada (só passou a existir a obrigação após a decisão judicial).

Na esteira deste entendimento, surge uma contradição: em sua Súmula 362, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, em indenizações de dano moral, a correção monetária tem início com a data do arbitramento pelo juiz, na medida em que é a partir deste momento que o próprio dever de indenizar surge:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Surge, assim, a contradição notória presente na própria Corte superior de Justiça. Do ponto de vista estritamente lógico, não faz o menor sentido computar a correção monetária a partir do arbitramento pelo juiz, e ao mesmo tempo retroagir os juros de mora à data do evento danoso. No entanto, na prática é isto que as Súmulas 362 e 54 do STJ determinam.

É situação controversa que, aliada à própria ausência de celeridade por parte do Judiciário brasileiro, pode resultar em prejuízos financeiros imensos às partes em litígio.

Imagine-se, a título de exemplo, uma ação de indenização moral por inscrição indevida de crédito, que demora cinco anos para ser julgada. Não é qualquer exercício abstrato e imaginário, na medida em que é há inúmeros

casos reais em que o Poder Judiciário demora este período (ou muito mais!) para prolatar decisão judicial, ainda que em primeira instância.

Ora, nesta hipótese, caso a parte Ré efetivamente seja condenada, deverá arcar com mais de cinco anos de juros moratórios pela inscrição indevida, sendo que, até a efetiva decisão judicial, nem ao menos era sabido se o evento em questão teria gerado dano na esfera moral do Autor!

Assim sendo, evidente que não haveria como se falar na aplicabilidade da Súmula 54 do STJ na situação supracitada. Os juros moratórios, em sua própria essência, configuram sanção financeira ao devedor, em razão da inadimplência de determinada obrigação. Para que haja a aplicação da pena, entretanto, imperativo que o devedor não tenha cumprido um dever que dele era esperado; como irá se aplicar a mora, então, em situações onde o devedor nem ao menos sabia que tinha realizado evento danoso na esfera moral? Como ter certeza acerca do espectro lesivo de determinado ato, quando, em verdade, tal caráter danoso decorre da interpretação atribuída pelo juiz à situação?

E é justamente em função da contradição apontada acima que, apesar das Súmulas, até o presente momento a questão não foi pacificada de fato pelas nossas Cortes. Isso porque há um entendimento (ainda minoritário) de jurisprudência e de posicionamentos doutrinários que trazem um entendimento absolutamente contrário à Súmula 54: **a incidência dos juros moratórios deve ocorrer tão somente após a condenação judicial à indenização moral.**

Conforme já exposto, inexistente qualquer dispositivo legal que determine de tal maneira. O que se percebe, porém, é uma tendência crescente nas Cortes pátrias de vincular a data inicial da mora à data em que foi prolatada sentença condenando a parte ao pagamento do dano moral.

Neste sentido, importante predecessor é o posicionamento adotado pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Isabel Galloti¹⁰:

¹⁰ Acórdão prolatado no Recurso Especial N. 90325/RS.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUÊLAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. (...) 8. A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, **mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral**, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). **Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização**, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora.

Percebe-se, na argumentação da Ministra, uma coerência muito maior do que aquela demonstrada nos posicionamentos anteriores suscitados neste artigo. É uma ideia mais realista que os juros fluam a partir do arbitramento judicial.

Nota-se, entretanto, que o posicionamento da Ministra, embora ainda francamente minoritário, não é uma voz única, destoante por completo do entendimento geral. Em oposição, o que se verifica é que se trata de acórdão

que motivou diversos outros arestos ao longo do país. Apenas para título exemplificativo, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO E QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. (...)

*CORREÇÃO MONETÁRIA: O dies a quo de incidência da correção monetária relativamente à condenação por danos morais é a data do arbitramento do dano extrapatrimonial. Inteligência da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. **JUROS DE MORA: Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do arbitramento do dano moral, conforme moderna orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 903.258/RS).***¹¹

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AOS ACLARATÓRIOS PARA MODIFICAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA MATÉRIA PREQUESTIONADA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O STJ, no julgamento do REsp 903258, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, firmou novo entendimento de que a incidência dos juros de mora, aplicados à indenização por dano moral, como é o caso dos autos, deve ocorrer a partir do arbitramento, vez que referida indenização só passa a ter expressão em dinheiro, a partir da decisão judicial que a arbitrou. (STJ, REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011) (...)

*Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeito infringente, para corrigir erro material do decisum , modificando o termo inicial dos **juros de mora, a incidir, na***

¹¹Apelação Cível Nº 70046642179, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/01/2012

espécie, a partir do arbitramento do quantum indenizatório, que se deu na sentença de 1º grau.¹²

Por todo o exposto, portanto, não é demais afirmar que o entendimento da Ministra Maria Isabel Gallotti trouxe consequências consideravelmente relevantes ao ordenamento jurídico. Trata-se de um novo entendimento a respeito de questão controversa e, inobstante as súmulas e posições doutrinárias contrárias, o que se verifica aqui é uma compreensão inovadora que está mais atrelada à própria realidade e ao senso de direito enquanto instrumento com potencial de fazer a justiça.

Se o devido processo legal deve ser, em essência, um processo justo, não é demais afirmar que o posicionamento supracitado tem um potencial muito maior de corrigir injustiças, na medida em que evita situações onde o devedor se verá em mora sem nem ao mesmo saber que tinha cometido lesão à vítima.

5. Considerações finais.

Ao longo do presente artigo, foram expostos alguns argumentos com a intenção de elucidar a problemática atinente aos juros moratórios em condenações de danos morais.

Em um primeiro momento, a própria ideia de dano foi trabalhada, para depois ser dissecada em suas duas principais vertentes: a patrimonial e a moral. Após, houve nova ramificação, entre os danos que ensejam responsabilidade contratual e aqueles que resultam em responsabilidade aquiliana.

Tais conceituações, ainda que feitas de maneira básica e sintética, serviram principalmente para demonstrar que, em situações de danos diferentes, o tratamento pelo ordenamento jurídico também será distinto.

¹² TJ-PI - AC: 201100010001786 PI, Relator: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 18/04/2012, 3a. Câmara Especializada Cível

Estabelecido o escopo de análise no dano moral de responsabilidade extracontratual, o próximo passo foi elucidar qual o exato tratamento dado pelo ordenamento jurídico a este tema. E mais; foi verificado onde os juros moratórios se encaixariam em tais situações.

Após analisar o entendimento estipulado pela Súmula 54/STJ, então, foram apontadas algumas contradições argumentativas, como o fato de que a atualização monetária e os juros moratórios seguiam regimes distintos no ordenamento.

Assim, o último passo foi apresentar um novo entendimento sobre o tema: os juros moratórios em condenações de danos morais extracontratuais só devem ser aplicados a partir da data da decisão condenatória, transitada em julgado, conforme orientação jurisprudencial recente prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cabe notar que tal orientação ainda não é regra em nosso ordenamento. Pelo contrário, diariamente ainda são prolatadas decisões que se baseiam tão somente no enunciado da Súmula 54/STJ. Entretanto, não há como se ignorar a tendência inaugurada pela Ministra Maria Isabel Gallotti. A incidência dos juros de mora apenas após a condenação, em casos de danos morais extracontratuais, resguarda uma lógica mais coerente com o princípio fundamental do devido processo legal.